



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **22 marzo 2022**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 29747** del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno **2021** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giacinto
Carini, n. 58, presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Tota e Maria Pia
Sabatini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto
di citazione

ATTORE

E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Tommaso da Celano, n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Bernetti che la
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore: "... *in via preliminare*, ☐ *ordinare alla convenuta di provvedere
alla regolarizzazione di tutte le difformità urbanistico-catastali individuate
nella perizia d'ufficio in atti, a cura della parte convenuta e a spese delle
parti, ovvero in caso di sua inadempienza entro l'udienza di cui all'art. 184
cpc, a cura della parte attrice ed a spese delle parti pro quota*; ☐ *nello stesso
termine e nel caso di mancata o impossibile regolarizzazione urbanistica*

dell'immobile e di conseguente necessaria riduzione in pristino degli abusi edilizi, voglia il Tribunale ordinare l'esecuzione dei lavori a cura della parte convenuta, ovvero a cura della parte attrice ed a spese delle parti pro quota;

□ se del caso, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la valutazione e la quantificazione ai fini della massa attiva ereditaria da dividere delle somme smobilizzate dalla sig.ra CP_1 dal conto cointestato e girate suoi propri conti personali. nel merito, a) accertare e dichiarare la volontà di scioglimento della comunione dei beni tra le parti dell'immobile sito in Roma, via Mattia Montecchi, n.4, piano primo, int. 4, identificato al catasto Fabbricati al Foglio 449 particella 56 sub. 8 zc 3, cl. 3 cat. A/3 vani 4 rc 785,01, valore catastale 98911,26, b) accertato il valore dell'immobile come da perizia del c.t.u. in atti depositata, disporre l'assegnazione al comunista che ne faccia richiesta con il contestuale versamento della relativa quota all'altro, ovvero in caso di contrasto di richieste di entrambi i comunisti, disporre il sorteggio della quota liquidanda, ovvero disporre la vendita all'asta dell'intero immobile con l'attribuzione all'attore della quota di un terzo, spettante per legge, detratte eventuali spese; c) procedere alla divisione, ripartendo in parti uguali l'attivo e l'eventuale passivo con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante; d) nel caso in cui il ricavo della vendita del bene medesimo determinasse una minusvalenza rispetto alla valutazione effettuata ed allegata in atti, condannare la convenuta a risarcire alla parte attrice tutti i danni derivati dalla predetta condotta relativamente alla quota di un terzo dell'attore o la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia e/o liquidata equitativamente a mente del combinato disposto degli artt, 1224 e 1226 c.c., e) subordinatamente alla decisione della Corte di Appello attualmente investita del punto, accertare che l'attore subisce un ingiusto danno a causa del perpetuarsi dell'occupazione senza titolo pro quota di un terzo da parte della convenuta dell'immobile in questione e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni causati al ricorrente, danni da liquidarsi avendo riguardo al danno figurativo e/o al canone medio libero di mercato secondo, le pattuizioni di mercato dei contratti di locazione, ovvero a quella

maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa ai sensi degli artt. 1223 e 1226 c.c.; f) accertare e quantificare gli importi indebitamente alienati dal conto corrente comune mediante c.t.u., ovvero attraverso le scritture contabili bancarie depositate, ricostruendo la somma che sarebbe dovuta essere presente sul conto alla data del decesso e cioè al 13.05.2015; g) computare dette somme illecitamente smobilizzate dalla sig.ra CP_1 dal conto cointestato e girate sui propri conti personali prima e dopo il decesso del de cuius, a partire dal periodo nel quale il de cuius, in ragione della sua condizione psicofisica, sia stato impossibilitato ad effettuare tali transazioni od autorizzare le stesse, imputandole alla massa attiva da dividersi, ovvero liquidare la quota ereditaria di contante spettante all'attore, condannando la convenuta alla corresponsione in favore dell'attore sig. Pt_1 dell'attivo del conto corrente cointestato, h) poiché la condotta tenuta dalla convenuta, oltre ad essere un illecito civile, va ad integrare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., trattandosi danno dalla data del 13.05.2015 sino al giorno dell'effettivo ristoro, il risarcimento del danno da ritardo, che vada a ripristinare il valore economico della quota spettante ed il danno morale derivante da siffatto comportamento; In caso di omessa regolarizzazione urbanistica dell'immobile e di dolosa resistenza in giudizio, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc; i) con vittoria di spese esenti ed onorari del giudizio, da liquidare secondo i vigenti parametri forensi medi, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed iva come per legge, somme da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipanti”.

Per la convenuta: “... 1. dichiarare l’inammissibilità della domanda preliminare del Sig. Parte_1 di ordine alle parti di regolarizzare urbanisticamente l’immobile sito in Roma, via Mattia Montecchi 4, int. 4; 2. accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda di divisione dell’immobile sito in Roma, via Mattia Montecchi 4, int. 4, a cagione della presenza di irregolarità urbanistiche in esso presenti; 3. Dichiarare la litispendenza fra il presente giudizio e quello pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma, contrassegnato dal R.G. n. 1439/2021e, pertanto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo; 4. accertare e dichiarare

*l'improcedibilità della domanda del Sig. **Parte_1** di attribuzione di porzione delle somme del conto corrente bancario cointestato alla Sig.ra **CP_1** e al defunto coniuge, per omesso espletamento del procedimento di mediazione; 5. dichiarare comunque la nullità della domanda sub 4, in quanto generica e indeterminata; 6. condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio. In via subordinata, nel caso il Tribunale reputi di non accogliere le conclusioni sopra precisate: 1. pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Roma, via Mattia Montecchi 4, int. 4, meglio descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, fra i Sigg.ri **Controparte_1** e **Parte_1**; 2. accertare e dichiarare il diritto di abitazione della Sig.ra **Controparte_1**, in quanto coniuge superstite del defunto **Persona_1**, sull'immobile di via Mattia Montecchi 4, int. 4; 3. giusta insegnamento di Cassazione Sezioni Unite n. 4847/2013, previo stralcio dall'asse ereditario del valore capitale del diritto di abitazione, procedere alla divisione dell'immobile tra i conviventi, secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione di detto diritto e, stante la non comoda divisibilità del cespite, attribuirlo per l'intero alla Sig.ra **Controparte_1** in quanto avente diritto alla quota maggiore (2/3 dell'intero), con contestuale liquidazione in favore dell'attore della quota di sua competenza, pari a 1/3 della nuda proprietà; 4. rigettare tutte le altre domande spiegate dal Sig. **Parte_1**; 5. condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”.*

FATTO E DIRITTO

Con il presente giudizio, introdotto nell'aprile del 2021, **Pt_1** [...] ha inteso ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla via Mattia Montecchi, n. 4, meglio identificato nelle conclusioni sopra trascritte: comunione formatasi a seguito dell'apertura della successione del defunto **Persona_1** e a cui partecipano esso attore, fratello del *de cuius*, per la quota di 1/3, e la convenuta **Controparte_1** moglie del *de cuius*, per la restante quota di 2/3. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato in via esclusiva

l'immobile di cui trattasi e illecitamente prelevato dei denari dal conto corrente cointestato al defunto, l'attore ha chiesto condannarsi la **CP_1** a risarcirgli il danno sofferto per il mancato godimento della propria quota di proprietà dell'appartamento nonché a restituirgli, sempre *pro quota*, le somme distratte dal predetto conto. Il **Pt_1** ha inoltre chiesto, quale attività necessariamente prodromica alle operazioni divisionali, che alla convenuta venga ordinato di procedere alla sanatoria delle irregolarità edilizie dell'immobile ereditario, rilevate dal CTU in un giudizio precedentemente instaurato dinanzi a questo stesso Ufficio e in quella sede ritenute ostative ad una pronuncia di merito sulla domanda divisoria.

Controparte_1 costituitasi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione, stanti le citate irregolarità edilizie del bene comune, e ha comunque chiesto, ove si proceda egualmente alla divisione, l'assegnazione in suo favore dell'immobile. Ha comunque dedotto l'inaammissibilità e l'infondatezza delle ulteriori domande avversarie.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, il giudicante osserva quanto segue.

Preliminare è, *ex art. 456 c.c.*, la dichiarazione di apertura della successione di **Persona_1** nato a Roma il 7 ottobre 1946 e deceduto in Roma il 13 maggio 2015 (v. certificato di morte di cui al doc. 1 fascicolo attoreo).

Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e va accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, e anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Dai documenti prodotti in giudizio (v. in particolare gli atti catastali e ipotecari già prodotti nel precedente giudizio r.g. 20579/17 e qui nuovamente depositati come doc. 13 della produzione attorea) emerge l'effettiva contitolarità del diritto di proprietà sul bene in questione in capo alle parti di causa per le quote dianzi indicate. Invero, deceduto il *de cuius* senza lasciare

testamento, si è aperta la successione legittima e il patrimonio ereditario si è devoluto alla moglie e al fratello superstiti secondo le quote di cui agli artt. 571 e 582 c.c.

In ordine ai profili di legittimità urbanistica dell'immobile per cui è causa, giova rammentare che, con due recenti arresti resi a Sezioni Unite (n. 8230 e n. 25021 del 2019), la Suprema Corte ha accolto la cd. "teoria formale" in materia di nullità previste dalla disciplina sull'attività edilizia. In particolare, per ciò che qui rileva, è stato chiarito come la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 vada ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e debba quindi qualificarsi come nullità "testuale". Con tale espressione deve intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; titolo che, beninteso, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell'immobile. Ne consegue che il negozio che menzioni gli estremi del titolo edilizio, reale e riferibile all'immobile, è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Occorre inoltre precisare che, con riferimento alle opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 (entrata in vigore della cd. "legge Ponte"), l'art. 40 della l. n. 47 del 1985 consente ai contraenti, in luogo dell'indicazione degli estremi della licenza edilizia, di limitarsi a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulta iniziata antecedentemente al 1° settembre 1967.

Deve poi rilevarsi che soltanto, dapprima, con il d.lgs. n. 301 del 2002 (art. 1, comma 1, lett. s) e, poi, con il d.lgs. n. 222 del 2016 (art. 3, comma 1, lett. u), il legislatore ha esteso la portata della sanzione di nullità prevista all'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 anche ad alcuni interventi edilizi posti in essere successivamente all'attività costruttiva originaria (vd. comma 5-bis dell'art. 46 cit.). Di talché, soltanto per gli atti ad effetti reali conclusi dopo l'entrata in vigore del comma 5-bis dell'art. 46 cit. e concernenti gli immobili

la cui attività costruttiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, possono rilevare, ai fini della sanzione civilistica di nullità, determinati interventi costruttivi successivi all'originaria attività di realizzazione dell'opera.

I principi testé esposti trovano peraltro applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, non essendovi ragioni per differenziare il regime della divisione a seconda della modalità, contrattuale e giudiziale, con cui essa viene realizzata, e risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Venendo al caso che occupa, è assolutamente pacifico tra le parti, ed è altresì emerso dalla consulenza tecnica disposta da questo Tribunale nel precedente giudizio, che l'immobile di causa sia stato costruito anteriormente al 1967, peraltro in forza di regolare licenza edilizia.

Ne consegue, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che le eventuali difformità rispetto al titolo edilizio a suo tempo rilasciato ovvero la sussistenza di modificazioni rispetto all'originaria consistenza dell'immobile (ciò che nella specie si è effettivamente verificato tramite la realizzazione di un soppalco), pur potendo rilevare sotto altri profili, non comportano la nullità della divisione per violazione della disciplina urbanistica e, pertanto, non ostano di per sé all'accoglimento della domanda.

Ed infatti, trattandosi di opera la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, è sufficiente, al fine di non incorrere nelle nullità previste dalla disciplina urbanistica, che negli atti di causa (come è avvenuto, nel caso di specie, nella relazione di CTU) sia fatta menzione dell'aspetto temporale dell'inizio dell'attività di costruzione e che tale circostanza non risulti falsa, senza che possano a tal fine rilevare eventuali abusi successivamente compiuti.

Questo giudicante non ignora che in giurisprudenza è stato talora attribuito rilievo anche alle trasformazioni realizzate in epoca successiva al 1° settembre 1967 su immobili il cui nucleo originario era stato costruito in data antecedente. Ad esempio, in tal senso si è espressa Cass., Sez. 2, sentenza n.

52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 – 01), secondo cui *“A norma dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i beni immobili che abbiano subito, in epoca successiva al 1° settembre 1967, interventi di trasformazione edilizia per i quali sia necessaria la concessione, sono incommerciabili - con conseguente nullità dei relativi atti di trasferimento - ove l'alienante non dia conto degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria o della presentazione della relativa domanda; ad escludere la commerciabilità è sufficiente che l'opera abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelli preesistenti, dovendosi ritenere tale la costruzione di una veranda, locale normalmente privo dei connotati di precarietà e destinato a durare nel tempo”*.

Tuttavia, tale approdo ermeneutico risulta precluso da un compiuto accoglimento della teoria formale e, a ben vedere, rimane predicabile soltanto con riferimento agli immobili la cui costruzione è iniziata successivamente al 17 marzo 1985, in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ciò non esclude certo il possibile carattere irregolare dell'immobile. E tuttavia, giova ribadirlo, trattasi di aspetti che, nel caso che occupa, esulano dal tema della “nullità urbanistica”, la cui verifica si arresta al profilo formale dell'accertamento della menzione negli atti dei titoli urbanistici reali e riferibili agli immobili, ovvero della dichiarazione di inizio dell'attività costruttiva in data antecedente al 1° settembre 1967.

Quanto al diverso profilo della “conformità catastale” – pure rilevante ai fini della divisione in virtù di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52/1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 – devono svolgersi diverse considerazioni.

Al riguardo è sì vero che il CTU ha rilevato l'esistenza di talune difformità tra la situazione di fatto dell'immobile e le risultanze delle planimetrie catastali, ma è vero anche che tali difformità si esauriscono semplicemente in una differente distribuzione interna degli ambienti con

tramezzi aggiunti od eliminati e in una apertura di un vano porta sulla muratura portante.

Il Tribunale ritiene di seguire quell'indirizzo ermeneutico secondo cui non sono tali da incidere sulla validità dell'atto di trasferimento o di scioglimento della comunione le difformità di lieve entità, intendendosi per tali le modifiche di carattere meramente formale o di limitato rilievo non influenti sulla corretta determinazione della rendita catastale (in tal senso cfr. *Organizzazione_1*, circ. 9.7.2010, n. 2, prot. n. 36607). Orbene, non vi è dubbio che le modifiche sopra descritte, che non hanno certo comportato alcun aumento di volumetria, costituiscono interventi non idonei ad influire sulla rendita catastale e vanno dunque considerati, ai fini che qui interessano, "di lieve entità". Pertanto, anche queste modifiche non ostano allo scioglimento della comunione sull'immobile.

Con relazione che appare chiara, precisa e convincente e che il Tribunale ritiene senz'altro di far propria, il consulente tecnico nominato dall'ufficio nel precedente giudizio, arch. *Persona_2* ha descritto l'immobile oggetto di comunione giungendo a stimarne il valore, al giugno 2019, in €229.950,00#. Tale valutazione estimativa può peraltro ritenersi ancora attuale, stante la notoria stasi del mercato immobiliare negli ultimi anni.

Deve peraltro considerarsi che sull'immobile *de quo* grava, in favore della *CP_1* il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c., ciò che peraltro esclude la fondatezza dell'ulteriore domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento (o un indennizzo) per il mancato godimento *pro quota* del bene.

La sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. è già stata accertata da questo Tribunale con sentenza 22.1.2021 (causa r.g. n. 20579/2017) ed è del tutto irrilevante che avverso questa pronuncia sia stato introdotto, da parte del *Pt_1* un giudizio d'appello tuttora pendente giacché: **a)** se il gravame, con cui l'odierno attore ha lamentato che la declaratoria di improcedibilità della domanda di divisione non sia stata estesa anche alla domanda risarcitoria relativa all'occupazione dell'appartamento, dovesse essere respinto, la precedente statuizione di questo Ufficio in merito al

diritto di abitazione resterebbe ferma; **b)** se l'impugnazione fosse accolta, la domanda risarcitoria potrebbe essere qui riesaminata nel merito ma l'esito di tale esame rimarrebbe identico a quello cui è giunta la prima sentenza, non avendo l'attore fornito alcuna idonea prova che la CP_1 e il *de cuius*, che si presume coabitassero in virtù del legame di *coniugio* che li univa, vivessero in realtà separati, e non potendo giungersi a diversa conclusione alla luce del certificato anagrafico che attesta la residenza della convenuta presso un appartamento situato nello stesso stabile condominiale in cui è collocato anche l'immobile ereditario.

Pertanto, applicando i criteri di calcolo analiticamente descritti nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e sulla base dei coefficienti riportati nei noti decreti ministeriali per la determinazione del valore dell'usufrutto – utilizzabili anche per il calcolo del valore del diritto di abitazione stante la medesima compressione che i due diritti reali comportano alle facoltà del proprietario – il valore della nuda proprietà dell'appartamento per cui è causa può essere determinato, tenendo conto dell'età attuale della convenuta, in €160.965,00.

Dalla espletata CTU emerge con chiarezza l'impossibilità di addivenire ad una divisione in natura dell'immobile in ragione della sua ridotta consistenza e dell'impossibilità di creare due distinti e autonomi accessi.

Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva che la convenuta Controparte_1 ha sin da subito chiesto l'assegnazione in proprio favore dell'intera proprietà del bene oggetto di divisione, impegnandosi a mettere a disposizione il corrispettivo in denaro della quota di comproprietà dell'altro dividendo.

Tale domanda merita senz'altro accoglimento tenuto conto dell'assenza di un'analogia istanza da parte dell'attore; inoltre la richiesta della convenuta risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 720 c.c., ai sensi del quale, in caso di indivisibilità o non comoda divisibilità del bene comune, l'ipotesi della vendita costituisce l'ultima *ratio*, dovendosi senz'altro preferire l'assegnazione in natura ad uno o più contitolari che ne facciano richiesta, con

preferenza per il condividente avente diritto alla quota maggiore, dietro versamento del corrispettivo in denaro ai quotisti non assegnatari.

Per tali motivi l'intera proprietà dell'immobile di causa può senz'altro essere attribuita alla condividente *Controparte_1* la quale sarà tenuta a versare al condividente non assegnatario il conguaglio di €53.655,00# (1/3 dell'importo di €160.965,00). Su tale somma saranno eventualmente dovuti gli interessi legali soltanto dal momento in cui, con il provvedimento definitivo, sarà cessato lo stato di comunione (v. Cass. 10.2.2004, n. 2483; Cass. 10.1.2014, n. 406).

Va altresì respinta l'ulteriore domanda dell'attore diretta ad ottenere la restituzione *pro quota* di denari giacenti su un conto corrente cointestato al *de cuius* e di cui la convenuta si sarebbe illecitamente appropriata. Sul punto è sufficiente rilevare che i fatti allegati dal *Pt_1* a sostegno della sua domanda, contestati dalla controparte, sono rimasti privi di prova, non essendo stati depositati neppure gli estratti conto da cui, a dire dell'attore, costui avrebbe preso cognizione degli indebiti prelievi.

La natura e l'esito del giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. - accerta e dichiara che *Parte_1* e *Controparte_1* sono contitolari, il primo per la quota di 1/3 e la seconda per la quota di 2/3, del diritto di proprietà (gravato da abitazione in favore della *CP_1* sul seguente bene immobile: appartamento sito in Roma, via Mattia Montecchi, n. 4, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 449, particella 56, sub. 8, zona cens. 3, cat. A/3, vani 4;
2. - dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta a *Controparte_1* dell'intera proprietà dell'immobile come individuato al punto che precede;
3. - dispone che l'assegnataria *Controparte_1* versi un conguaglio in denaro in favore di *Parte_1* pari ad €53.655,00#;

- 4. - rigetta le ulteriori domande proposte da *Parte_2*
- 5. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 22 marzo 2022

Il Giudice
Luigi D'Alessandro